

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3315/2530

นาย สุชาติ สุขมะโน

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2485 มาตรา 107, มาตรา 120

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 มาตรา 107บัญญัติว่า "เมื่อผู้บังคับบัญชา หรือ ก.พ. ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ตามความในมาตรา 104 หรือ มาตรา 105 แล้ว ผู้ถูกสั่งลงโทษเห็นว่าตน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น"แต่ขณะนี้ยังมิได้มีการจัดตั้งศาลปกครอง กรณีจึงต้องบังคับตามมาตรา 120 ซึ่งบัญญัติว่าสำหรับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองของผู้ถูกลงโทษตามความในมาตรา 107 ยังไม่ให้ใช้บังคับ ดังนั้นผู้ถูกลงโทษจึงไม่มีสิทธิที่จะฟ้องคดีตามมาตรา 107.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 3 สังกัดสำนักงาน ป.ป.ป. จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโจทก์ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าให้โจทก์ออกจากราชการตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ อ.ก.พ. ของจำเลยที่ 3 และอ.ก.พ.สำนักนายกรัฐมนตรีให้โจทก์ออกจากราชการตามมาตรา 98 จำเลยที่ 3

จึงมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากราชการ แต่จำเลยที่ 2 รายงานจำเลยที่ 1 ให้ปลดโจทก์
ออกจากราชการ จำเลยที่ 1 สั่งให้จำเลยที่ 3 ปลดโจทก์ออกจากราชการ โจทก์
อุทธรณ์คำสั่งจำเลยที่ 1 ยกอุทธรณ์โจทก์โจทก์เห็นว่ามติและคำสั่งลงโทษโจทก์นั้น
ไม่ถูกขั้นตอนและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนมติของจำเลยที่ 2 ให้
รายงานจำเลยที่ 1 สั่งการให้จำเลยที่ 3 เปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ให้โจทก์ออกจากราชการ
เป็นปลดออกจากราชการ คำสั่งของจำเลยที่ 1 ที่สั่งการให้จำเลยที่ 3 ดำเนินการตาม
มติของจำเลยที่ 2 และคำสั่งของจำเลยที่ 3 ที่ให้ปลดโจทก์ออกจากราชการ

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์ว่า เมื่อสำนักงานป.ป.ป.ได้มี
คำสั่งที่ ส.ร. 0801/5116 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2522 ให้ปลดโจทก์ออกจากราชการ
นั้น โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเลขาธิการ ก.พ. และ ก.พ. (จำเลยที่ 2) ได้
พิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้วเสนอนายกรัฐมนตรี (จำเลยที่ 1) สั่งการนายก
รัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์โจทก์

ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวศาลฎีกาเห็นว่า กรณีของโจทก์ต้องด้วยบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 มาตรา 107 ซึ่งบัญญัติว่า
"เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือ ก.พ. ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ตามความในมาตรา 104 หรือมาตรา
105 แล้ว ผู้ถูกสั่งลงโทษเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองได้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น" แต่

ปรากฏว่าขณะนี้ยังมิได้มีการจัดตั้งศาลปกครอง กรณีจึงต้องบังคับตามมาตรา 120 ซึ่งบัญญัติว่า สำหรับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองของผู้ถูกลงโทษตามความในมาตรา 107 ยังไม่ให้ใช้บังคับโจทก์ซึ่งเป็นผู้ถูกลงโทษจึงไม่มีสิทธิที่จะฟ้องคดีตามมาตรา 107 ดังที่ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2370/2520 ศาลฎีกาเห็นด้วยในผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ